

Avertissement : Ce modèle est fourni à titre indicatif par Moubadala.ma.
Il doit être adapté aux spécificités de votre activité et de votre opération d'échange. Il est recommandé de le valider par votre conseiller juridique ou votre avocat avant signature.

EXEMPLE DE CONTRAT D'ÉCHANGE INTER-ENTREPRISES

Entre les soussignés :

1. [Raison sociale de l'entreprise A],
Société [forme juridique – SARL/AU, SA, etc.],
au capital de [montant du capital social en dirhams],
ayant son siège social à [adresse complète],
immatriculée au registre de commerce de [ville] sous le numéro [RC],
ICE n° [numéro], représentée par [nom, prénom, qualité],
ci-après dénommée « **Entreprise A** » ou « **Première Partie** ».

ET

2. [Raison sociale de l'entreprise B],
Société [forme juridique – SARL/AU, SA, etc.],
au capital de [montant du capital social en dirhams],
ayant son siège social à [adresse complète],
immatriculée au registre de commerce de [ville] sous le numéro [RC],
ICE n° [numéro], représentée par [nom, prénom, qualité],
ci-après dénommée « **Entreprise B** » ou « **Seconde Partie** ».

Ensemble dénommées les “Parties”

PRÉAMBULE

Dans le cadre de leurs activités respectives, les Parties souhaitent collaborer par un **échange réciproque de biens (ou de services)**, sans moyen monétaire directe, conformément aux principes de l'échange inter-entreprises promus par la plateforme **Moubadala.ma**.

Les Parties déclarent avoir la pleine capacité juridique de contracter et souhaitent fixer dans le présent contrat les conditions de cet échange.

Article 1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles :

- **L'Entreprise A** s'engage à fournir à **l'Entreprise B** les biens et/ou services suivants :
[décrire la nature, la quantité et la valeur estimée en dirhams des biens ou services fournis]
- **L'Entreprise B** s'engage à fournir à **l'Entreprise A** les biens et/ou services suivants :
[décrire la nature, la quantité et la valeur estimée en dirhams des biens ou services fournis]

L'échange est convenu à **valeur équivalente**, les Parties reconnaissant l'équilibre économique des prestations convenues. A défaut de cet équilibre, une compensation monétaire est autorisée.

Article 2 – Valeur estimée et équilibre contractuel

Chaque prestation est évaluée à titre indicatif en dirhams marocains pour des raisons comptables et fiscales.

Les Parties reconnaissent que la valeur estimée est équitable et que la compensation s'effectue **par échange de prestations**, sans mouvement de fonds.

Les factures émises indiqueront obligatoirement la mention :

« Valeur compensée par échange ».

Article 3 – Modalités de mise en œuvre

Les Parties conviennent :

- des **délais de réalisation ou de livraison** des prestations ;
- des **lieux de prestation ou de livraison**;
- des **standards de qualité** applicables.

*Chaque livraison fera l'objet d'un **bon de livraison** et d'un **bon de réception** signés par les Parties. Le contrat et les copies de ces documents sont adressées par voie électronique à Moubadala.ma*

Article 4 – Obligations des Parties

4.1. Obligations de l'Entreprise A

L'Entreprise A s'engage à exécuter ses prestations conformément au présent contrat, avec le soin et la vigilance requis dans sa profession.

4.2. Obligations de l'Entreprise B

L'Entreprise B s'engage à livrer ses prestations dans les conditions fixées contractuellement et à respecter les mêmes standards de qualité.

4.3. Obligation de collaboration

Les Parties s'engagent à coopérer activement, à se communiquer toute information utile et à informer l'autre Partie de toute difficulté susceptible d'affecter l'exécution du présent contrat.

Article 5 – Durée

Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée déterminée de :
[indiquer durée – ex. 1 Semaine, 3 mois, etc.]

Il prendra fin à la complète exécution des obligations réciproques des Parties.

Article 6 – Modalités de facturation et aspects fiscaux

Conformément à la réglementation fiscale :

- Chaque Partie émettra une **facture correspondante à la prestation accomplie** à l'autre Partie, portant la mention **« compensée par échange »** ;
- Les Parties demeurent responsables de la **déclaration fiscale de leurs opérations** et notamment **de la TVA** selon le régime qui leur est applicable.

Aucune somme d'argent n'est échangée au titre de la compensation visée par le présent contrat sauf différence de valeur qui exige des parties de solder les comptes réciproques au terme des délais d'échange prévus dans les présentes.

Article 7 – Non-exclusivité

Le présent contrat ne confère aucune exclusivité entre les Parties.
Chacune demeure libre de conclure des accords similaires avec d'autres membres du réseau Moubadala.ma

Article 8 – Responsabilité

Chaque Partie est responsable des **dommages directs** résultant du manquement à ses obligations.

Aucune Partie ne pourra être tenue pour responsable des retards ou inexécutions dus à un **cas de force majeure** au sens de l'article 269 du Code des Obligations et Contrats marocain.

Article 9 – Confidentialité

Les Parties s'engagent à maintenir confidentielle toute information, technique, commerciale ou financière obtenue dans le cadre du présent contrat pendant sa durée et même après son expiration.

Article 10 – Résiliation

En cas d'inexécution grave d'une obligation essentielle par l'une des Parties, le présent contrat pourra être résilié **de plein droit**, après mise en demeure restée sans effet pendant **huit (8) jours**. La Partie non défaillante pourra recourir d'abord à une réparation à l'amiable du préjudice subi avant tout recours aux instances de droit.

Article 11 – Loi applicable et juridiction compétente

Le présent contrat est régi par le **droit marocain**.

Tout litige relatif à son interprétation ou à son exécution relève de la **compétence exclusive du Tribunal de commerce de Casablanca**, sauf accord contraire écrit entre les Parties.

Article 12 – Notifications

Toute notification entre les Parties contractantes devra être adressée par écrit et envoyée à l'adresse indiquée en tête du présent contrat, par courrier recommandé ou via tout moyen électronique donnant date certaine.

Article 13 – Intégralité du contrat

Le présent contrat exprime l'intégralité de l'accord entre les Parties et remplace tout accord antérieur, verbal ou écrit, ayant le même objet.

Article 14 – Suivent les Signatures et Cachets des parties

Lu et approuvé

Fait à : [ville], le [date],

en deux (2) exemplaires originaux, chaque Partie reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.

Copie ayant été communiquée à Moubadala.ma

Recommandation :

Ce Modèle est fourni à titre indicatif par Moubadala.ma – Plateforme d'échanges inter-entreprises.

C'est un document qui doit être **adapté aux spécificités de votre activité** et de votre transaction et devra être **validé par votre conseiller juridique** avant utilisation.